

1501141-26.2021.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... o acusado possui condenação pela prática de tráfico de drogas com trânsito em julgado em 09.05.2019 (cf. certidão de fls. 229), e incide a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual as circunstâncias ficam compensadas entre si, com manutenção da pena fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501141-26.2021.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501141-26.2021.8.26.0072

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2266537/2021 - 02º D.P. BEBEDOURO, 14912441 - 02º D.P. BEBEDOURO, 2071/21/912 - 02º

D.P. BEBEDOURO, 2266537 - 02º D.P. BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO CARLOMAGNO DOS SANTOS e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

VITOR HUGO CARLOMAGNO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque em 28.09.2021, durante a madrugada, na Rua Manoel de Oliveira Quinto, nº 427, Residencial Bebedouro, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, subtraiu para si, durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e mediante escalada, um ventilador de parede da marca Arge, um DVD player da marca Gradiente, 1 botijão de gás de 13 kg e dez talheres (facas, garfos e colheres), bens avaliados em R\$ 468,00 e pertencentes à Igreja Assembléia de Deus. Na mesma data, WILLIANS RODRIGUES, qualificado nos autos, adquiriu em proveito próprio o ventilador e o DVD, sabendo que eram produto de crime, razão pela qual foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal.

Segundo descreveu a denúncia, VITOR HUGO resolveu furtar a igreja e, para tanto, durante a madrugada, pulou o portão da frente com cerca de 2,90 metros de altura e foi até um cômodo dos fundos. Utilizou uma chave de fendas que trazia consigo e

danificou a fechadura e o batente da porta, que foi arrombada, bem como entortou as folhas de um armário metálico, subtraindo os bens acima descrito. Por volta de 04:00 horas, VITOR HUGO foi até a casa de WILLIANS, que adquiriu o ventilador e o DVD por R\$ 28,00, mesmo sabendo que eram furtados. Pela manhã, a testemunha Maria da Paz chegou na igreja, constatou o furto e acionou a polícia militar, que realizou diligências e identificou os acusados como sendo os praticantes dos crimes de furto e receptação.

Defesa preliminar apresentada por VITOR HUGO a fls. 157/160 e por WILLIANS RODRUGES a fls. 175/177. A decisão proferida a fls. 185/186 indeferiu o pedido de realização de exame toxicológico de VITOR HUGO. Denúncia recebida. Foi produzida a prova oral e realizado o interrogatório dos réus por meio virtual, conforme Termo de Audiência de fls. 206/207 e mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 208.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal e a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 209/213), enquanto a Dra. Defensora postulou a aplicação da pena em patamares mais favoráveis em relação a ambos os acusados diante da confissão (fls. 223/226 e 227/228).

É o relatório.

Procede a ação penal.

Na fase preparatória da ação penal, o acusado VITOR HUGO confessou a prática do furto e o acusado WILLIANS confessou a receptação nos termos descritos na denúncia (cf. relatório final de fls. 69/70).

Em juízo, VITOR HUGO novamente confessou a prática do furto e alegou que praticou o furto para usar drogas, estava na "neura" e fez isso para poder comprar drogas. Vendeu os objetos para o Willians (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 208).

Por sua vez, WILLIANS também reafirmou a prática do crime de receptação, alegando que comprou os objetos furtados para a sua mãe, os objetos foram apreendidos em sua casa (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 208).

A confissão dos acusados foi corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

A representante da empresa vítima, Sra. MARIA DA PAZ VIEIRA DE SOUZA, afirmou em juízo que na data do fato chegou na igreja por volta de 7 horas e se deparou com a porta do cômodo dos fundos arrombada. Constatou que tinha havido um furto no local. Foram subtraídos um ventilador, um DVD e vários outros objetos. Para entrar no local, o assaltante escalou um portão e arrombou uma porta. O furto ocorreu de madrugada (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 208).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar JOÃO ROBERTO FELIX JÚNIOR afirmou que foram acionados pelo COPOM e se dirigiram até o local, onde conversaram com a representante da igreja, que relatou sobre o furto. Populares indicavam VITOR HUGO como sendo o autor do furto. A casa dele ficava a 50 metros da igreja. Lá ele confessou o furto, mas disse que não mais estava com os bens subtraídos, dizendo que os havia vendido para WILLIANS, cuja residência lhes indicou. Assim sendo, foram até a casa de WILLIANS, que confessou ter adquirido o ventilador e o DVD por R\$ 28,00 e delatou VITOR HUGO como sendo a pessoa de quem os havia comprado. WILLIANS confirmou que tinha ciência de que os bens eram furtados (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 208).

Também sob o crivo do contraditório, o Policial Militar afirmou que também participou da diligência, prestando depoimento no mesmo sentido e corroborando a

versão de seu colega de farda. Durante patrulhamento, foram informados do furto e compareceram ao local. Conversaram com a vítima, que relatou sobre ter havido arrombamento de uma porta. Para entrar no local, somente mediante escalada, já que o muro era alto. Populares informaram que o autor do furto tinha sido VITOR HUGO, que morava a 50 metros da igreja. Foram até a casa dele, onde ele confessou ter praticado o furto e delatou WILLIANS como sendo a pessoa para quem havia vendido os objetos. Também foram até a casa de WILLIANS, onde ele confessou ter adquirido o ventilador e o DVD por R\$ 28,00, admitindo saber que os bens eram furtados. Ele também delatou VITOR HUGO como sendo a pessoa de quem os havia comprado. Ambos estavam tranquilos quando confessaram e delatarem um ao outro, não teve nenhum tipo de pressão ou de intimidação pela polícia (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 208).

Diante de tal contexto probatório, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar que “vê-se, pois, que os acusados – tanto na polícia, quanto em juízo – confessaram e delatarem um ao outro, o que, somado às demais provas testemunhais e materiais, autoriza a expedição de um decreto condenatório” (cf. fls. 210, último parágrafo), acrescentando que “a materialidade do crime ficou demonstrada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 11/12), de avaliação indireta (fls. 43/44) e de entrega (fls. 13/14), pelas confissões e delações dos acusados, pelas palavras da vítima e testemunhas e pelo boletim de ocorrência. As qualificadoras do furto – rompimento de obstáculo e escalada – restaram demonstradas pelo laudo de exame pericial (fls. 113/118), que encontrou danos na fechadura e no batente da porta e apontou que a parte da frente do imóvel possuía cerca de 2,90 metros de altura” (cf. fls. 212).

Afasta-se, contudo, a causa de aumento referente ao repouso noturno em relação ao furto praticado por VITOR HUGO, em consonância com recente julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aplicação da referida causa de aumento limita-se ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado, razão pela qual a circunstância será considerada na primeira fase de fixação da pena (cf. REsp. 1888756; REsp. 1891007 e REsp. 1890981).

Portanto, a autoria do crime de furto em relação a VITOR HUGO CARLOMAGNO DOS SANTOS, nos termos do art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, e a autoria do crime de receptação em relação a WILLIANS RODRIGUES, nos termos do art. 180, “caput”, do Código Penal, restaram incontroversas nos autos, em consonância com a confissão dos acusados, oitiva da vítima e das testemunhas. A materialidade dos crimes também é certa e ficou demonstrada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 11/12), de avaliação indireta (fls. 43/44), pelas confissões e delações dos acusados, palavras da vítima e testemunhas e pelo boletim de ocorrência (fls. 7/9).

Inafastável o desfecho condenatório, passa-se à dosimetria das penas.

Em relação ao acusado VITOR HUGO CARLOMAGNO DOS SANTOS:

Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, uma vez que o furto foi praticado durante a madrugada, a denotar maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual a pena-base será fixada acima do patamar mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), uma vez que o acusado possui condenação pela prática de tráfico de drogas com trânsito em julgado em 09.05.2019 (cf. certidão de fls. 229), e incide a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), razão pela qual as circunstâncias ficam compensadas entre si, com manutenção da pena fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual

torno definitiva a pena a pena fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo.
Em relação ao acusado WILLIANS RODRIGUES:

Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, uma vez que ostenta maus antecedentes pela prática de quatro crimes de furto e um crime de roubo (cf. certidão de fls. 232/241), razão pela qual a pena-base será fixada acima do patamar mínimo legal em 1/2 (metade), perfazendo 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), uma vez que o acusado possui condenação pela prática de tráfico de drogas com trânsito em julgado em 24.06.2020 (cf. certidão de fls. 232), e incide a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual as circunstâncias ficam compensadas entre si, com manutenção da pena fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno definitiva a pena a pena fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo.
Não há nos autos qualquer elemento que indique que os acusados sejam financeiramente abastados, motivo pelo qual fixo para cada dia multa o valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Pelo exposto, julgo procedente a ação penal para:

a) condenar o réu VITOR HUGO CARLOMAGNO DOS SANTOS, como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, que torno definitiva por mostrar-se necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, I e II, do CP) e incabível a substituição por penas restritivas de direito (art. 44, I e II, do CP). O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, diante da reincidência retratada na certidão de fls. 229/231. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão pelo regime imposto; e

b) condenar o réu WILLIANS RODRIGUES como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo, que torno definitiva por mostrar-se necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, I e II, do CP) e incabível a substituição por penas restritivas de direito (art. 44, I e II, do CP). O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, diante da reincidência e dos maus antecedentes retratados na certidão de fls. 232/241. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão pelo regime imposto.

Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro aos acusados os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico e oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF/88. Com o trânsito em julgado, os réus terão os seus nomes lançados no rol dos culpados.

Diante da nomeação formalizada pela Defensoria Pública/OAB (fls. 142), arbitro os

honorários advocatícios no patamar máximo do código 301 da tabela própria. Expeça-se certidão.

P.I.C.

Bebedouro, 09 de agosto de 2022.

NEYTON FANTONI JUNIOR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA